

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche

**2. Einheit
1.6.2026**

Dipl.-Jur. Jona Buhrke

jona.buhrke@jura.uni-goettingen.de

Übersicht über die heutige Einheit

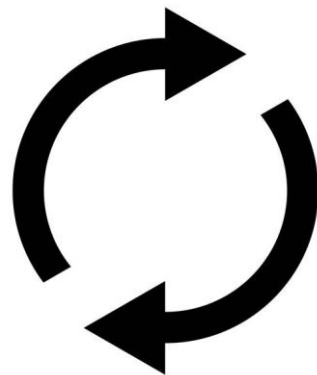
Allgemeiner Teil

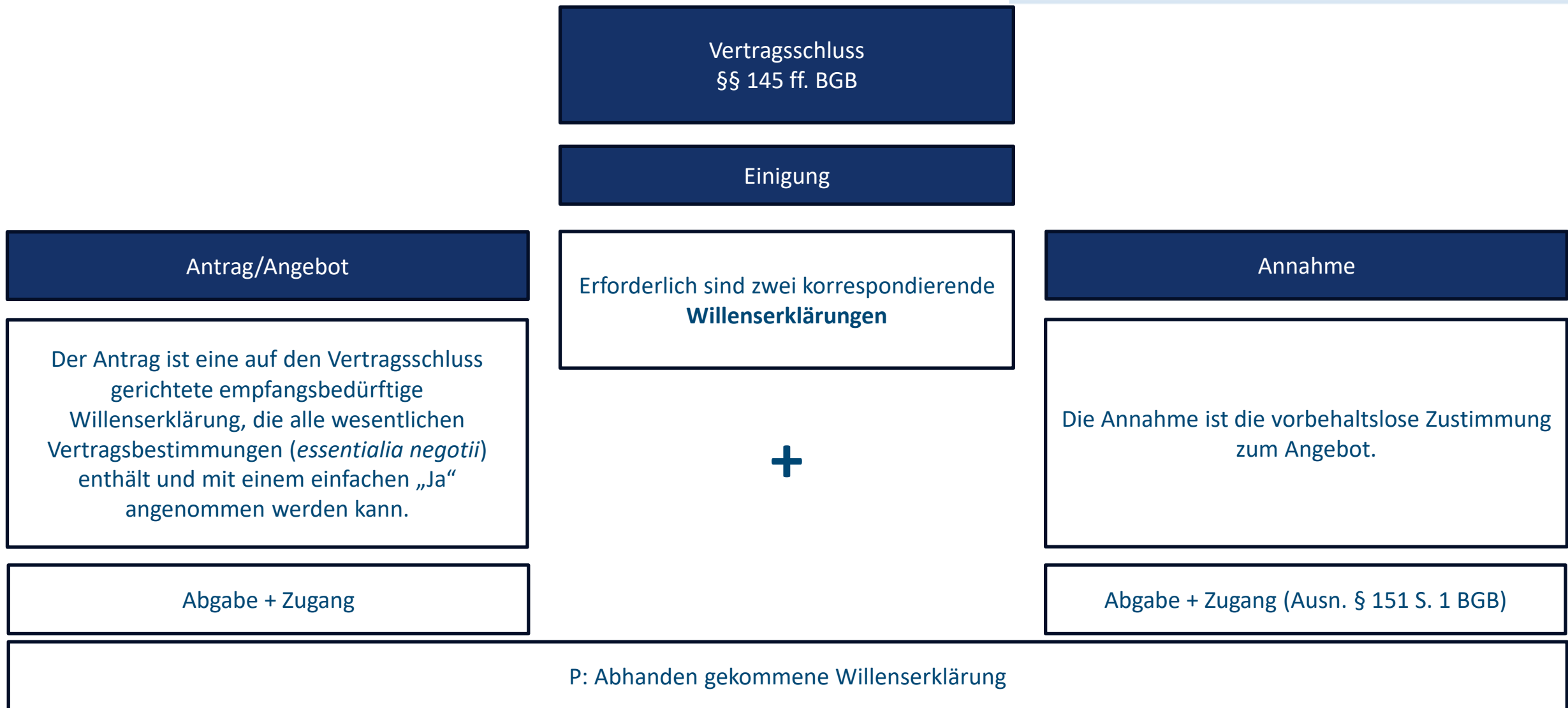
- Wiederholung
 - Vertragsschluss
 - Anfechtung
 - Nichtigkeitsgründe
 - Stellvertretung
 - Prüfungsaufbau
- Übungsfälle 20 und 21

Allgemeine Geschäftsbedingungen

- Prüfungsschema
- Übungsfälle 29 und 30

WIEDERHOLUNG ALLGEMEINER TEIL





Anfechtungsvoraussetzungen (Prüfungsschema)

Obersatz: Die Willenserklärung des/der X könnte gem. § 142 Abs. 1 BGB ex tunc nichtig sein.

Anfechtungsgrund

Irrtum des Anfechtenden (§§ 119 Abs. 1, Abs. 2, 120) oder arglistige Täuschung/widerrechtliche Drohung (§ 123). Erforderlichkeit ist die **Kausalität** des Anfechtungsgrundes für die WE!

Anfechtungserklärung

Erklärung der Anfechtung gegenüber dem Anfechtungsgegner, § 143

Anfechtungsfrist

Die Erklärung muss innerhalb der Anfechtungsfrist erfolgen. Abhängig vom Anfechtungsgrund:
§ 121 Abs. 1 – unverzüglich (= ohne schuldhaftes Zögern)
§ 123 – 1 Jahr (ab Kenntnis/Beendigung der Zwangslage)

Kein Ausschluss der Anfechtung

Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der Anfechtungsberechtigte das anzufechtende Rechtsgeschäft bestätigt hat, § 144

Rechtsfolge der Anfechtung: *Ex tunc* **Nichtigkeit der Willenserklärung**, § 142 Abs. 1 BGB; ggfs. **Schadensersatzpflicht des Anfechtenden**, § 122 Abs. 1 BGB

Hinweis: Ein ausführliches Prüfungsschema findet ihr in den Dateien auf StudIP

Anfechtungsgründe

Fehler bei der **Willensäußerung**

Inhaltsirrtum, § 119 Abs. 1 Alt. 1

Der Erklärende irrt über den Inhalt seiner Erklärung. Er weiß was er sagt, aber denkt es bedeute etwas anderes.
 Bsp. Bestellung eines „halven Hahns“ im Glauben, es sei ein halbes Hähnchen, obwohl es sich um ein Roggenbrötchen mit Käse handelt

Erklärungsirrtum, § 119 Abs. 1 Alt. 2

Der Erklärende erklärt etwas anderes als er wollte.
 Bsp. Versprechen, Verschreiben, Vertippen

Übermittlungsirrtum, § 120

Verfälschung der Erklärung im Übermittlungsprozess.
 Bsp. Die der Brief schwimmt durch Wasser, Die Email wird beim Empfänger falsch angezeigt, der Bote gibt die Erklärung fehlerhaft wieder

Fehler bei der **Willensbildung**

Fehler bei der Willensbildung sind als sog. Motivirrtümer grds. unbeachtlich. Es liegt in der Verantwortung des Erklärenden sich über den Grund für seine Erklärung klarzuwerden. Der Rechtsverkehr kann hierauf keine Rücksicht nehmen. 2 Ausnahmen:

Eigenschaftsirrtum, § 119 Abs. 2

Der Erklärende irrt über eine verkehrswesentliche Eigenschaft der Vertragsleistung.
 Verkehrswesentlich sind alle wertbildenden Faktoren, die einer Sache oder Person unmittelbar anhaften
 Bsp. Der Käufer hält die Kopie für ein Original

Arglistige Täuschung oder widerrechtliche Drohung, § 123

Eine **arglistige Täuschung** ist das bewusste Vorspiegeln unwahrer oder die Vorenthaltung wahrer Tatsachen.
 Die **Drohung** ist das Inaussichtstellen eines empfindlichen Übels, auf das der Drohende Einfluss zu haben vorgibt.
Widerrechtlich ist die Drohung, wenn das angedrohte Übel, der erstrebte Erfolg oder das Verhältnis aus beidem rechtswidrig ist.

Weitere Nichtigkeitsgründe des BGB

§§ 104 ff. BGB

Geschäftsunfähigkeit

§§ 116 – 118 BGB

Geheimer Vorbehalt, Scheingeschäft, Mangel an Ernstlichkeit

§ 125 Abs. 1 S. 1 BGB

Formnichtigkeit

§ 134 BGB

Verstoß gegen ein Verbotsgesetz

§ 138 BGB

Wucher/Sittenwidrigkeit

Folge: Der Anspruch gelangt nicht zum Entstehen. Prüfung unter **I. Anspruch entstanden.**

Stellvertretung (Prüfungsschema)

Obersatz: X hat keine eigene Willenserklärung abgegeben. Jedoch könnte sie gem. §§ 164 ff. BGB durch Y vertreten worden sein.

Eigene Willenserklärung

Abgrenzung zum Boten, der nur eine fremde WE übermittelt.
Kriterium: **Eigener Entscheidungsspielraum.**

Im fremden Namen

Offenkundigkeitsprinzip: Offenlegung der Stellvertretung zum Schutz des Vertragspartners.
Ausdrücklich oder aus den Umständen (§ 164 Abs. 1 S. 2 BGB).
Ausnahme: „Geschäft für den, den es angeht“

Mit Vertretungsmacht

Durch **Rechtsgeschäft** (Vollmacht, §§ 166 Abs. 2, 167 ff. BGB) oder **gesetzlich** (z.B. Eltern für Kind, §§ 1626 Abs. 1, 1629 Abs. 1 BGB)
Beachte auch: Möglichkeit der **Rechtsscheinvollmacht**

Kein Ausschluss der Stellvertretung

Die Stellvertretung ist für höchstpersönliche Rechtsgeschäfte ausgeschlossen
(z.B. Eheschließung)

Rechtsfolge: Die Willenserklärung wirkt für und gegen den Vertretenen, § 164 Abs. 1 S. 1.

Hinweis: Ein ausführliches Prüfungsschema findet ihr in den Dateien auf StudIP

Prüfungsaufbau: Wie gliedere ich eine Anspruchsprüfung?

Anspruch Entstanden

Vorliegen der **Tatbestandsvoraussetzungen** der Anspruchsgrundlage

Vorliegen von **rechthindernden Einwendungen**:

- Anfechtung, §§ 119 ff., 142 ff.
- Geschäftsunfähigkeit, § 105 Abs. 1
- Beschränkte Geschäftsfähigkeit, § 108 Abs. 1
 - Bewusste Willensmängel, §§ 116 ff.
 - Form, § 125 ff.
 - Gesetzliches Verbot, § 134
- Sittenwidrigkeit/Wucher, § 138

Anspruch Erloschen/Untergegangen

Vorliegen von **rechtsvernichtenden Einwendungen** (Erfüllung, Aufrechnung, Erlass, etc)

Anspruch Durchsetzbar

Vorliegen von **rechtshemmenden Einwendungen** (= Einreden)

- Insb. Verjährung
- Leistungsverweigerungsrechte

Übungsfall 20

Der Kunsthändler Karl (K) erfährt, dass der Sammler Viktor (V) einige Bilder des Malers X verkaufen möchte. K erteilt seinem Angestellten Arthur (A) mündlich den Auftrag, das Bild „Morgendämmerung“ für ihn bei V zu kaufen, wobei er ihm ein Preislimit von € 20.000.- setzt.

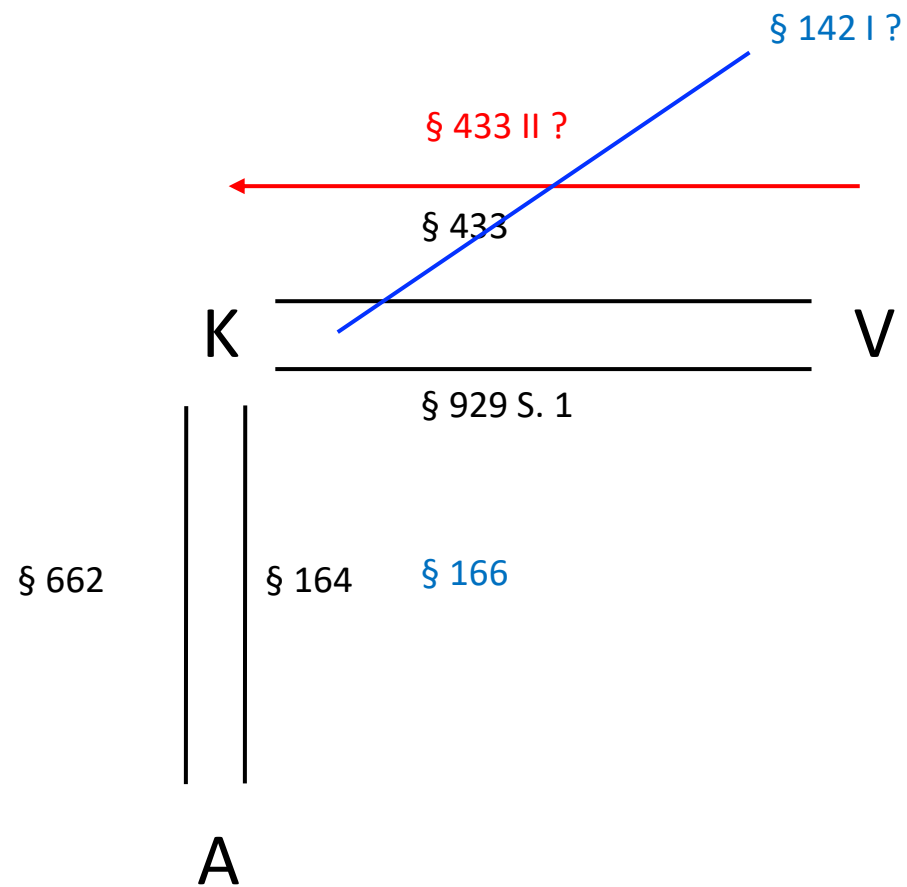
K meldet sich auch telefonisch bei V und teilt ihm mit, dass er seinen Angestellten A, der mit dem Ankauf eines Bildes des Malers X beauftragt ist, vorbeischicken werde. Sofort nach Eintreffen bei V wird A von diesem befragt, ob er der „Bevollmächtigte des K“ sei.

Nachdem A dies bejaht, führt ihn V in den Raum mit den Bildern des Malers X. Dort glaubt A das Bild „Morgendämmerung“ zu erkennen. A zeigt auf dieses Bild und erkundigt sich nach dem Preis. V erklärt, dass er für das Bild € 10.000.- haben möchte. Ohne zu zögern, erklärt sich A mit dem Preis einverstanden, da er im Hinblick auf das Preislimit des K davon ausgeht, dass es sich um ein günstiges Angebot handelt.

Übungsfall 20 (Fortsetzung)

Tatsächlich hat A jedoch auf das weniger wertvolle Gemälde „Abenddämmerung“ gezeigt, da sich das Bild „Morgendämmerung“ verpackt an anderer Stelle im Raum befindet. A kann das Bild sofort mitnehmen, nachdem er versichert hat, dass K den Kaufpreis prompt überweisen wird. Nachdem K die Verwechslung entdeckt hat, erklärt er gegenüber dem V, dass er nicht zur Kaufpreiszahlung verpflichtet sei. Ein gültiger Vertrag sei nicht zustande gekommen, da die Vollmacht des A auf den Kauf des Bildes „Morgendämmerung“ beschränkt war. Jedenfalls sei er aufgrund des „Missverständnisses“ nicht an den Vertrag gebunden.

Kann V von K die Zahlung von € 10.000.- verlangen?



K möchte einen neuen Fernseher anschaffen. An einem Sonntag betritt K die Verkaufsräumlichkeiten des Elektrohändlers V und erkundigt sich nach dem Preis eines ausgestellten Fernsehgerätes. V sieht auf den Preiszettel des Fernsehers und sagt: „*Der Fernseher kostet € 1.700.-. Dies inkludiert die Lieferung bei Barzahlung*“. K ist damit einverstanden. Bei der Lieferung des Fernsehers entdeckt K noch vor der Bezahlung, dass auf dem am Fernseher angebrachten Preisetikett ein Preis von € 1.100.- vermerkt ist. V, der schwer fehlsichtig ist, hatte K den falschen Preis genannt, da er bei der Preisbekanntgabe seine Brille nicht getragen hatte.

K stellt sich auf den Standpunkt, dass kein wirksamer Vertrag zustande gekommen sei. Auch wegen der „Irreführung durch V“ sei er nicht zur Zahlung und Abnahme des Fernsehers verpflichtet. Allenfalls müsse der Kaufpreis auf € 1.100.- reduziert werden.

Wie ist die Rechtslage?

Auszug aus dem „Gesetz über den Ladenschluss“:

§ 1 (1) Verkaufsstellen im Sinne dieses Gesetzes sind

*1. Ladengeschäfte aller Art, Apotheken, Tankstellen und
Bahnhofsverkaufsstellen,*

.....

§ 3 Allgemeine Ladenschlusszeiten

*Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den
geschäftlichen Verkehr mit Kunden geschlossen sein:*

1. an Sonn- und Feiertagen,

.....

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

- Hohe Relevanz im alltäglichen Geschäftsverkehr
- Vertragsbestandteile, die von einem Vertragsteil für eine Vielzahl von Verträgen verwendet werden
- Schaffen Situation in denen der eine Vertragsteil (Nichtverwender) ein Informationsdefizit hat
- Der Verwender hat besseren Überblick über die von ihm eingebrachten AGB
- Diese Situation rechtfertigt besondere Kontrolle der AGB
- AGB-Kontrolle in §§ 305 ff. BGB geregelt
- Bestimmte Klauseln können danach unwirksam sein

Prüfungsreihenfolge für die Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen

I. Sachlicher Anwendungsbereich

II. Persönlicher Anwendungsbereich

III. Vorliegen von AGB

IV. Einbeziehung in den Vertrag

V. Auslegung der AGB

VI. Inhaltskontrolle

VII. Rechtsfolgen

Hinweis: Ein ausführliches Prüfungsschema findet ihr in den Dateien auf StudIP

Prüfungsreihenfolge für die Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen

I. Sachlicher Anwendungsbereich

- § 310 Abs. 4 S. 1 BGB: Keine Anwendung auf Verträge auf dem Gebiet des Familien-/Erb- und Gesellschaftsrechts
- § 310 Abs. 4 S. 2 BGB: Eingeschränkte Anwendbarkeit bei Arbeitsverträgen

II. Persönlicher Anwendungsbereich

- § 310 Abs. 1 S. 1 BGB: Nur eingeschränkte Anwendung ggü. Unternehmern
- § 310 Abs. 1 S. 2 BGB: Bei der verbleibenden Inhaltskontrolle gem. § 307 BGB fließen die Wertungen der nicht anwendbaren §§ 308, 309 BGB mit ein

III. Vorliegen von AGB

- Legaldefinition § 305 Abs. 1 BGB: Alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei bei Abschluss des Vertrages stellt
 - Für **Vielzahl von Verträgen** vorformuliert: mind. 3-malige Verwendung beabsichtigt
 - Durch eine Vertragspartei einseitig gestellt: Ohne Einfluss der anderen Vertragspartei – Kein Ergebnis von Verhandlungen
- Besonderheiten bei der Verwendung durch Unternehmer (§ 14 BGB) ggü. Verbraucher (§ 13 BGB): § 310 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 BGB
 - Insb. einmalige Verwendung ausreichend

Prüfungsreihenfolge für die Kontrolle von
Allgemeinen Geschäftsbedingungen

IV. Wirksame Einbeziehung in den
Vertrag

- Voraussetzungen des § 305 Abs. 2 BGB:
 - Hinweis des Verwenders
 - Möglichkeit der Kenntnisnahme
 - Einverständnis mit der Geltung (Ausdrücklich oder konkludent)
- § 305c Abs. 1 BGB: Nichteinbeziehung überraschender Klauseln

V. Auslegung von AGB

- § 305b BGB: Vorrang der Individualabrede
- § 305c Abs. 2 BGB: Auslegung zugunsten der Vertragspartners bei Unklarheiten

VI. Inhaltskontrolle

- Liegen AGB vor, so sind diese der Inhaltskontrolle nach §§ 307 – 309 BGB zu unterziehen
 - § 309 BGB: Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit
 - § 308 BGB: Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit
 - § 307 BGB: Generalklausel
 - § 307 Abs. 2 BGB: Regelbeispiele
 - § 307 Abs. 1 BGB unangemessene Benachteiligung
- **Beachte:** AGB ggü. Unternehmer – nur direkte Anwendung des § 307 BGB, vgl. § 310 Abs. 1 S. 1
- **Beachte:** Einschränkungen des Anwendungsbereichs der Inhaltskontrolle in § 307 Abs. 3 und § 310 Abs. 1 und Abs. 2

Prüfungsreihenfolge für die Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen

VII. Rechtsfolge

- Unwirksamkeit der betreffenden Klausel
 - KEINE geltungserhaltende Reduktion auf das zulässige Maß
 - Blue-pencil-test: Streichung eines Teils der Klausel möglich, wenn die Klausel ohne den unwirksamen Teil eine eigenständige Bedeutung behält
- Inhalt des Vertrags richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, § 306 Abs. 2 BGB
- Der Vertrag bleibt im Übrigen wirksam, § 306 Abs. 1 BGB
 - Ausnahme: Unwirksamkeit des gesamten Vertrages bei unzumutbarer Härte, § 306 Abs. 3 BGB

Hinweis: Ein ausführliches Prüfungsschema findet ihr in den Dateien auf StudIP

K bestellt bei V einen Fernseher. Als Liefertermin wird der 1.7. verbindlich vereinbart. In den AGB des V, auf die sich die Parteien geeinigt haben, sind nach Punkt 4 „*alle zugesagten Liefertermine unverbindlich*“.

Kann K von V die Lieferung des Fernsehers zum 1.7. verlangen?

Exkurs: Schadensersatz nach § 280 Abs. 1 BGB

I. Schuldverhältnis

- Rechtliche Beziehung zwischen zwei oder mehreren Personen, aufgrund derer die eine berechtigt ist von der anderen ein Tun, Dulden oder Unterlassen (Leistung) zu verlangen
- Vertraglich, vorvertraglich (§ 311 Abs. 2 BGB) oder gesetzlich

II. Pflichtverletzung

- Verletzung einer Pflicht aus dem Schuldverhältnis
- Leistungs- oder Rücksichtspflicht, § 241 BGB

III. Vertretenmüssen

- Eigenes Verschulden (grds. Vorsatz und Fahrlässigkeit, § 276) oder Zurechnung fremden Verschuldens (§ 278 BGB)
- Verschulden wird gem. § 280 Abs. 1 S. 2 BGB vermutet (Beweislastumkehr)

IV. Schaden

Jede unfreiwillige Vermögenseinbuße
Schadensermittlung mittels der Differenzhypothese: Vergleich der Vermögenslage mit und ohne das schädigende Ereignis
Kausalität: Der Schaden muss auf der Pflichtverletzung beruhen
Art und Umfang des Ersatzes: §§ 249 ff. BGB

Ggf. Modifikation/Ergänzung der Voraussetzungen durch die nachfolgenden Bestimmungen (§§ 281 ff. BGB)

A betreibt eine Textilreinigung. B übergibt dem A seinen Anzug zur Reinigung und bezahlt den von A verlangten Preis. A übergibt dem B einen Kassenbeleg, auf dessen Rückseite die „Reinigungsbedingungen“ abgedruckt sind. Punkt 4 lautet wie folgt: *„Für beschädigte Kleidungsstücke wird keinerlei Haftung übernommen“*. Beim Reinigen wird der Anzug des B (Wert: € 200.-) durch leichte Fahrlässigkeit des A komplett zerstört.

Kann B von A die Zahlung von € 200.- verlangen?

A betreibt eine Textilreinigung. B übergibt dem A seinen Anzug zur Reinigung und bezahlt den von A verlangten Preis. A übergibt dem B einen Kassenbeleg, auf dessen Rückseite die „Reinigungsbedingungen“ abgedruckt sind. Punkt 4 lautet wie folgt: *„Für beschädigte Kleidungsstücke wird keinerlei Haftung übernommen“*. Beim Reinigen wird der Anzug des B (Wert: € 200.-) durch leichte Fahrlässigkeit des A komplett zerstört.

Kann B von A die Zahlung von € 200.- verlangen?

Abwandlung: Wie ist der Fall zu beurteilen, wenn A die „Reinigungsbedingungen“ deutlich sichtbar im Geschäfts-lokal ausgehängt hat?

Empfehlung zur Übung des Gutachtenstils



- gibt es in der Bibliothek!
- Fälle mit Lösungen im Gutachtenstil
- Zur Stellvertretung: Fälle 14-19
 - Besonders geeignet für die Grundlagen: Fall 14
 - Fortgeschritten: Anfechtung der Vollmacht, Fall 18
- Zur AGB-Kontrolle: Fall 13
 - Außerdem Schwabe, Lernen mit Fällen, Schuldrecht I S. 292 ff. (gute Übersicht)